



P U T U S A N
Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Samsul Iksan Bin Imansun (alm);
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono V No. 45 RT.13 RW. 03 Kel. Mergosono Kec. Kedungkandang Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Samsul Iksan Bin Imansun (alm) tidak ditahan dalam perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 08 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 08 Oktober 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar bukti nota pembelian 1 (satu) emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 gram dan 1 (satu) emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 gram yang dikeluarkan oleh Toko "Senjaya" Samudra tertanggal 17-04-2021.
 2. 1 (satu) emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 gram.

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



Dikembalikan kepada saksi Harry Dwi Pratama

3. 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm) pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2025, bertempat di rumah Kontarakan Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa jalan-jalan di daerah Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol N 3049 HI dengan maksud untuk mencari rumah kosong yang bisa diambil barang-barangnya dan sekira jam 15.15 WIB terdakwa menemukan rumah saksi Harry Dwi Pratama di Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motornya tersebut didepan rumah saksi Harry Dwi Pratama dan terdakwa langsung melompat pagar samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan linggis dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintunya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Harry Dwi Pratama langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung menjual 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram kepada pedagang emas di trotoar Jl. Pasar Besar Kec. Klojen Kota Malang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang hasil penjualannya tersebut beserta dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Harry Dwi Pratama yang diambil oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Atas kejadian tersebut saksi Harry Dwi Pratama mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau sekitar angka tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARRY DWI PRATAMA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disimpan didalam kamar saksi.
- Bahwa Saksi berdasarkan rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut adalah terdakwa dan terdakwa mengambilnya dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lisanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam keadaan kosong

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi tersebut sebelumnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUPARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah Scurity/satpam di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang dan mengetahui pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 saksi Harry Dwi Pratama yang merupakan warga Perumahan Dirgantara tersebut telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang disimpan didalam kamar saksi.
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut adalah terdakwa dan terdakwa mengambilnya dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam keadaan kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut sebelumnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Harry Dwi Pratama selaku pemiliknya.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DENY FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Polisi Polsek Kedungkandang dan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 14.30 WIB saksi telah menangkap kepada terdakwa karena terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut adalah terdakwa dan terdakwa mengambilnya dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam keadaan kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar samping rumah tersebut kemudian

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram didaerah Pasar besar Kota Malang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan gelang tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari rumah saksi Harry Dwi Pratama tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi dan juga buat minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut sebelumnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Harry Dwi Pratama selaku pemiliknya dan terdakwa sebelumnya telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman pidana dalam perkara yang sama yaitu pencurian.

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh terdakwa.

.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 14.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polsek kedungkandang Kota Malang karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang.

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut terdakwa lakukan dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam keadaan kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 (sepuluh) gram didaerah Pasar besar Kota Malang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan gelang tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari rumah saksi Harry Dwi Pratama tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi dan juga buat minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut sebelumnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Harry Dwi Pratama selaku pemiliknya dan terdakwa sebelumnya telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman pidana dalam perkara yang sama yaitu pencurian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar bukti nota pembelian 1 (satu) emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 gram dan 1 (satu) emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 gram yang dikeluarkan oleh Toko “Senjaya” Samudra tertanggal 17-04-2021.
2. 1 (satu) emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 gram.

Dikembalikan kepada saksi Harry Dwi Pratama

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harry Dwi Pratama, Suparno dan Deny Firmansyah, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa terdakwa SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm) adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan tahap II oleh penuntut umum dan dipersidangan adalah benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekira jam 14.30 WIB terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Polsek kedungkandang Kota Malang karena terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Harri Dwi Pratama.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa **SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm)**, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang" disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa **SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm)**, Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) buah emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 (sepuluh) gram di daerah Pasar besar Kota Malang dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan gelang tersebut dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari rumah saksi Harry Dwi Pratama tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi dan juga buat minum minuman keras.

Bahwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Harry Dwi Pratama tersebut sebelumnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan saksi Harry Dwi Pratama selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah Terpenuhi;

Ad.3. **Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Berdasarkan keterangan saksi Harry Dwi Pratama, Suparno dan Deny Firmansyah, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam keadaan kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu", Berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, dan diperkuat dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa Berdasarkan keterangan saksi Harry Dwi Pratama, Suparno dan Deny Firmansyah, petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 sekira jam 15.15 WIB terdakwa melewati rumah saksi Harry Dwi Pratama di Perumahan Dirgantara Jl. Simpang Dirgantara VI RT. 014 RW. 010 Blok B6-35 Kel. Lesanpuro Kec. Kedungkandang Kota Malang yang sedang dalam keadaan kosong dengan kondisi pagar digembok selanjutnya terdakwa melompat pagar

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping rumah tersebut kemudian terdakwa mencongkel pintu samping yang dalam keadaan terkunci dengan menggunakan linggis yang sudah dibawanya dan terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan menuju kamar yang pintu kamarnya tidak terkunci dan sesampainya didalam kamar tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah emas jenis "rantai mutiara nama ALE" dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) buah emas jenis "gelang plat" dengan berat 10 (sepuluh) gram dan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur " yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu " telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "“ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) ke 5 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan strafmat putusan dalam perkara Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Terdakwa maupun tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sudah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur maka tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar bukti nota pembelian 1 (satu) emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 gram dan 1 (satu) emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 gram yang dikeluarkan oleh Toko “Senjaya” Samudra tertanggal 17-04-2021.
2. 1 (satu) emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 gram.

oleh karena barang bukti tersebut diatas sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di persidangan ,Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi Harry Dwi Pratama** dan 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara yang sama sebanyak 4 (empat) kali.

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan terdakwa dimaafkan oleh korban yaitu saksi Harry Dwi Pratama.
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan.
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm)** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SAMSUL IKSAN Bin IMANSUN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar bukti nota pembelian 1 (satu) emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 gram dan 1 (satu) emas jenis “gelang plat” dengan berat 10 gram yang dikeluarkan oleh Toko “Senjaya” Samudra tertanggal 17-04-2021.
2. 1 (satu) emas jenis “rantai mutiara nama ALE” dengan berat 10 gram.

Dikembalikan kepada saksi Harry Dwi Pratama

3. 1 (satu) buah flasdisk merk SanDisk warna hitam merah yang berisi rekaman CCTV.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, oleh MUSLIH HARSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum., dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 26 November 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI.S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh, Mohammad Heriyanto, SH. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum. MUSLIH HARSONO, S.H., M.H

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI.S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 371/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)